

Zmluva o dodávke pitnej vody **uzatvorená podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách**

medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ: Obec Horný Vadičov, vlastník a prevádzkovateľ obecného vodovodu
IČO: 00314030
Banka: Prima banka Slovensko, a. s. Žilina
číslo účtu (IBAN): SK72 5600 0000 0031 6649 5019

Zastúpený: Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce
(ďalej len „dodávateľ“)

Odberateľ: **Klaudia Masariková**
Nar:
Trvalé bydlisko: **Litovelská 805/32, 024 01 Kysucké Nové Mesto**
číslo odberateľa: **20003**
(ďalej len „odberateľ“)

Článok 1

Predmet a miesto plnenia

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, ktorej predmetom je dodávka pitnej vody z obecného vodovodu (OV).
1.2 Miestom plnenia – odberné miesto (OM) pripojené na obecný vodovod – objekt alebo nehnuteľnosť:
Obec: **Horný Vadičov**
Katastrálne územie: **Horný Vadičov**
Číslo súpisné: **novostavba rodinného domu na parcele č. 1408/11**

Článok 2

Určenie množstva dodanej pitnej vody

2.1 Na účely spoplatnenia, množstvo dodanej pitnej vody z obecného vodovodu sa bude určovať meradlom (vodomerom) umiestneným na vodovodnej prípojke OM. Množstvo odobratej pitnej vody sa zistí odpočtom z tohto meradla.
2.2 V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla stanoví sa spotreba vody smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Vyhlášky č. 397/2003 Z. z. alebo na základe osobitého výpočtu (z aritmetického priemeru odberu vody za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka).

Článok 3

Cena a fakturácia dodávky vody (t. j. vodného)

3.1 Maximálna cena za 1 m³ dodanej vody je v zmysle osobitného právneho predpisu určená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre príslušné obdobie. Cena vody v rámci určenia ÚRSO je ďalej stanovená vo VZN o obecných poplatkoch na základe uznesenia obecného zastupiteľstva tak, aby zodpovedala oprávneným nákladom (náklady prevádzky, údržby, opráv, rekonštrukcie) prevádzkovateľa.
3.2 Ak počas trvania zmluvy dôjde k zmene cien, cena uvedená v tejto zmluve sa zmení ku dňu vykonania jej zmeny podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zmeny dodávateľ oznámi spôsobom v obci obvyklým. Takto zverejnenú cenu sa odberateľ zaväzuje akceptovať.
3.3 Cena pre domácnosti platná ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy za dodávku 1 m³ pitnej vody je 0,759 €.
3.4 Obdobie odpočtu z meradla a fakturácia vodného je spravidla 1x ročne.
3.5 Úhradu vodného vykonáva (realizuje) odberateľ na základe faktúry vystavenej dodávateľom za príslušné obdobie. Odberateľ je povinný uhradiť vyúčtujúcu faktúru za vodné v lehote splatnosti 14 dní odo dňa doručenia. V prípade pochybností sa predpokladá, že faktúra bola doručená 3 dni od dátumu odoslania, uvedeného na vyúčtujúcej faktúre.
3.6 Prevádzkovateľ obecného vodovodu zriadil účelovo viazaný účet v banke, z ktorého sa budú hradiť všetky náklady spojené s prevádzkou vodovodu, opravy a rekonštrukcie. Finančné prostriedky na účte budú výlučne využívané na financovanie obecného vodovodu Košariská a Galierovce.
3.7 Odberateľ vyfakturovanú cenu platí na účet účelovo zriadený alebo v hotovosti do pokladne obce, ktorá odvedie zaplatené sumy na účelovo zriadený účet, prípadne poštovou poukážkou.
3.8 Ak odberateľ neuhradí vyúčtujúcu faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, dodávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania minimálne však 3,32 € mesačne, tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody a úrok z omeškania podľa platných predpisov.
3.9 Náklady spojené s prerušením alebo obmedzením a obnovením dodávky vody v dôsledku neplatenia faktúr hradí odberateľ.
3.10 Náklady spojené s montážou, výmenou meradla sa zaväzuje zaplatiť odberateľ na základe faktúry, z dôvodu, že tento náklad nie je zahrnutý v cene vody.

Článok 4

Všeobecné podmienky

- 4.1** Pitná voda z OV sa na OM privádza vodovodnou prípojkou.
- 4.2** Dodávka vody kvalitou a množstvom v zmysle zákona je splnená vtokom vody z OV do vodovodnej prípojky.
- 4.3** Odberateľ môže z OV odberať vodu v množstve podľa skutočnej potreby.
- 4.4** Odberateľ bude používať vodu pre uspokojovanie svojich potrieb, na sociálne a hygienické účely.
- 4.5** Odberateľ je povinný chrániť vodomer a celú vodovodnú prípojkou a ihneď hlásiť dodávateľovi všetky poruchy, ktoré zistí. Vodomer musí byť trvalo prístupný, funkčný, chránený pred poškodením (zvlášť mrazom).
- 4.6** Odberateľ je povinný umožniť vstup dodávateľom povereným osobám na nehnuteľnosť (odberné miesto), ktorá je pripojená na verejný vodovod na účely zabezpečenia jeho spoľahlivej funkcie, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby prípadne výmeny, za účelom zistenia neoprávnených odberov, zistenia porúch a ich odstránenie, zistenia spotreby vody a vykonania kontrolného merania, pričom odberateľ je oprávnený zúčastniť sa na týchto kontrolách. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti a to aj opakovane, má právo dodávateľ odberateľa technicky úplne odpojiť od dodávky vody.
- 4.7** V prípade nezaplatenia vodného, vyúčtovaných úrokov z omeškania, neuhradenia faktúr vystavených za služby spojené s dodávkou vody, po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti, môže dodávateľ prerušiť dodávku vody z OV, ktoré oznámi dodávateľ odberateľovi v lehote najmenej 3 dni vopred.
- 4.8** Ak je na vodovodnej prípojke umiestnené meradlo, je príslušenstvom OV a vo vlastníctve dodávateľa. Meradlo musí spĺňať požiadavky ustanovené zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. Výmenu meradla vykonáva dodávateľ.

Článok 5

Kvalita dodávanej vody

- 5.1** Kvalita dodávanej vody z OV spĺňa požiadavky na zdravotnú bezchybnosť podľa zák. č. 596/2002 Z. z. úplného znenia zák. č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudu, vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody a zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a vykonávacích predpisov.
- 5.2** Za kvalitu vody a jej kontrolu v OV zodpovedá dodávateľ.
- 5.3** Za kvalitu a kontrolu odobratej vody z domového rozvodného systému konečným spotrebiteľom t.j. z rozvodov potrubí, armatúr a zariadení nainštalovanými medzi vodovodnými výtokmi určenými na odber vody na ľudskú spotrebu a OV, zodpovedá odberateľ podľa zák. č. 596/2002 Z. z.
- 5.4** V prípade, že kvalitu vody dodávanej z OV nie je možné preukázať odberom vody priamo z OV je pre tento účel rozhodujúce miesto odberu vzoriek zriadené na vodovodnej prípojke bezprostredne za meradlom, ak nie je osadené bezprostredne za hlavným uzáverom pre pripojenú nehnuteľnosť. Ak takéto odberné miesto nie je na prípojke zriadené, zriadi ho na tento účel na náklady vlastníka prípojky dodávateľ. Hlavný uzáver oddeľuje vodovodnú prípojkou od vnútorného rozvodu pripojenej nehnuteľnosti. Ak nie je možné v prípade sporu odber vzorky vykonať uvedeným spôsobom, určí sa miesto odberu vzorky podľa technických možností zásobného systému.

Článok 6

Reklamácie a sankcie

- 6.1** Odberateľ je oprávnený uplatňovať vady a reklamácie na množstvo a kvalitu pitnej vody priamo u dodávateľa. Reklamácie na množstvo vyúčtované faktúrou možno podať v lehote do splatnosti faktúry.
- 6.2** Dodávateľ je oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu za neoprávnený odber vody z OV podľa § 25 ods. 1 zák. č. 442/2002 Z. z. alebo za zistenú manipuláciu s meracím zariadením (vodomerom) vo výške 331,94 €.
- 6.3** Dodávateľ je oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu za neumožnenie vstupu prevádzkovateľovi na pripojenú nehnuteľnosť na účely zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, výmeny, alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody, ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky vo výške 165,- € za každý preukázaný prípad zvlášť.
- 6.4** V prípade zisteného neoprávneného odberu alebo neoprávnenej manipulácie s meradlom odberateľ je povinný zaplatiť náklady spojené s demontážou meradla alebo montáže meradla ako zmluvnú pokutu a to vo výške 100,- €.
- 6.5** Podkladom pre zaplatenie zmluvnej pokuty je faktúra vystavená dodávateľom s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa doručenia.
- 6.6** Zaplatením pokuty nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody.

Článok 7

Doba plnenia, zmeny a ukončenie zmluvného vzťahu

- 7.1** Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
- 7.2** Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Ak nastal odber z OV pred dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy, odberateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vodné na základe faktúry vystavenej dodávateľom.
- 7.3** V prípade, že odberateľ mieni ukončiť túto zmluvu v dôsledku prevodu nehnuteľnosti na nového vlastníka a nepožaduje prerušiť dodávku vody z OV je povinný spolu s novým vlastníkom nehnuteľnosti dostaviť sa k dodávateľovi za účelom ukončenia tejto zmluvy a uzavretia zmluvy s novým odberateľom. Pritom predloží konečný stav meradla k dátumu zmeny odberateľa a fotokópiu dokladov preukazujúcich zmenu v osobe vlastníka. Ak odberateľ túto povinnosť nesplní, je povinný platiť vodné podľa tejto zmluvy a to až do dňa uzatvorenia zmluvy s novým odberateľom alebo ku dňu prerušenia dodávky vody.
- 7.4** Platnosť tejto zmluvy môžu zmluvné strany ukončiť dohodou alebo výpoveďou a to uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je 1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

8.1 Odberateľ dáva týmto dodávateľovi súhlas podľa Zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zhromažďovať a spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre túto zmluvu a jej spracovanie a ich uchovávanie pre účely naplnenia práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a ďalej po dobu nevyhnutnú pre ich uchovanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou a zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách, zák. č. 200/2022 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka.

8.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník dostane po jednom vyhotovení.

8.4 Odberateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dodávateľovi akékoľvek zmeny súvisiace s touto zmluvou. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné písomnými dodatkami k nej.

8.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a že sa s obsahom zmluvy oboznámili, plne mu porozumeli a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.

V Hornom Vadičove dňa 07.03.2025

V Hornom Vadičove dňa: 10.03.2025

Dodávateľ:

Odberateľ:

Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce
